

0050441-44.2014.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Renata William Rached Catelli

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/03/2022

... são completamente diversos: subtrair no roubo e receber, ocultar, transportar, conduzir, na receptação, ferindo a correlação eventual desclassificação. Assim já se decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPÇÃO - INOBERVÂNCIA DA CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E

SENTENÇA - DENÚNCIA QUE NARRA O DELITO DE ROUBO MAJORADO - SENTENÇA QUE

DESCLASSIFICA A CONDUTA PARA RECEPÇÃO - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

0050441-44.2014.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0050441-44.2014.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

CF, IP-Flagr. - 6139/2014 - 73º Distrito Policial - Jaçanã, 721/2014 - 73º Distrito Policial - Jaçanã

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAPHAEL DE SOUZA MORAES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata William Rached Catelli

Vistos, etc.

RAPHAEL DE SOUZA MORAES, já qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal, porque, em 07 de abril de 2014, por volta das 15h40min, na Rua Professor Luciano Gualberto, nº 3500, Morumbi, nesta cidade e comarca, concorreu de qualquer forma para a subtração, mediante grave ameaça, exercida com o uso de arma de fogo, em concurso de agentes, previamente ajustados em unidade de propósitos entre si, do veículo IMP/FIAT DUCATO 15, cor: branco, placa JTW 0376, um GPS da marca Ton Ton, um aparelho celular da marca Apple, um aparelho celular - rádio da marca Nextel Motorola, e documentos, sendo um certificado de licenciamento do veículo em questão e uma carteira de habilitação, todos pertencentes à vítima Albino Estrela de Oliveira Junior.

Segundo se apurou, a vítima Albino, que trabalha como motorista da empresa Speed

Work, tendo como ajudante RAPHAEL DE SOUZA MARQUES, ora acusado, trafegava pela via quando foi abordado por um veículo Chevrolet Meriva, cor: prata, de placa ignorada, com três indivíduos não identificados, os quais o obrigaram a parar o veículo. O motorista permaneceu sentado e os outros dois desembarcaram anunciando o assalto, mediante grave ameaça, com uso de arma de fogo, subtraindo o veículo e os pertences da vítima. Colocaram ainda a vítima e RAPHAEL no interior do veículo Chevrolet Meriva, com o qual circularam por um período de três a quatro horas, deixando-os em Perus.

Policiais militares que estavam em patrulhamento receberam a denúncia sobre o roubo de carga de cosméticos em posse de RAPHAEL. Chegando no local, Isilda, declarando ser mãe do réu, deixou os policiais entrarem, sendo encontradas no interior da residência 22 caixas de produtos cosméticos fechadas e 07 já abertas, todas etiquetadas. Em consulta via Copom, verificaram que essas caixas seriam produto de roubo.

Foi realizado contato com o representante da empresa vítima, Leandro, o qual informou que aqueles produtos seriam entregues à empresa Renov Hair, fato esse que coincidiu com as etiquetas presentes nas embalagens, confirmando assim a denúncia recebida.

Albino reconheceu o réu como sendo ajudante que estava trabalhando com ele no dia do roubo. Diante disso, o réu foi preso em flagrante.

Recebida a denúncia (fls. 54), o réu foi citado (fls. 63) e apresentou resposta à acusação (fls. 68), designando-se audiência na qual foram ouvidas as testemunhas. Foi decretada a revelia do acusado.

Encerrada a instrução, o Ministério Público postulou a condenação nos termos da denúncia, com uma agravante e fixando-se o regime inicial fechado.

A defesa postulou por absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação para o crime de receptação, fixação da pena base no mínimo legal, afastamento da causa de aumento do emprego de arma, afastamento da causa de aumento do concurso de agentes, afastamento da causa de aumento pela privação da liberdade da vítima, regime inicial diverso do fechado e concessão do direito de apelar em liberdade.

É o relatório.

Decido.

2- A ação penal é improcedente.

A materialidade do crime foi comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e entrega de fls. 36. A autoria, no entanto, não foi demonstrada.

Silente na fase policial (fls. 06), judicialmente, o réu tornou-se revel (fls. 109).

A vítima Albino não foi localizada, razão pela qual o Ministério Público desistiu de sua oitiva (fls. 109).

A testemunha Bruno confirmou o depoimento feito em solo policial, recordou-se de ser uma ocorrência realizada em um domingo à tarde. Disse que recebeu uma denúncia através do "Disque Denúncia" e foi até o local, que era um CDHU, ocasião em que encontraram vários produtos de beleza. Ao chegar no apartamento, foi recebidos por uma senhora, e logo viram várias caixas empilhadas no quarto do réu. Ressaltou que teve muita dificuldade de localizar o Leandro, dono da carga, e quando conseguiu, ele lhe passou alguns números de série, que logo anotou e confirmou com os números das caixas. O réu alegou que comprava mais barato e revendia, mas não se recorda do réu ter confessado a prática do roubo.

A testemunha Wagner disse que recebeu informações através do "Disque Denúncia" a respeito de um local onde estavam armazenados os produtos do roubo ocorrido em 07 de abril de 2014. Diante disso, foi ao local com seu parceiro de trabalho, Bruno, na Rua João Simão de Castro, nº 871, ap. 22, no bairro Parque Novo Mundo. Quando chegaram ao local, foram recebidos pela mãe do réu, e ao adentrarem na residência, encontraram 22 caixas fechadas e 07 caixas abertas no quarto do acusado RAPHAEL. Não soube informar se a mãe do acusado tinha ciência de que aqueles objetos eram produto do crime, pois, logo o réu alegou que eram seus. Ressaltou que as caixas estavam todas empilhadas e etiquetadas com informações que coincidiam com o Boletim de Ocorrência feito em Perus. Não soube informar se o réu disse alguma coisa sobre

os fatos, pois, foi o outro policial quem conversou com ele. Não presenciou o reconhecimento que a vítima Albino fez do réu em solo policial. Disse ainda que as coisas pessoais da vítima não foram localizadas. Alegou que não o conhecia anteriormente e o reconheceu pela foto presente nos autos (fls. 26). Questionado pelo promotor, respondeu que não soube se a vítima conseguiu reconhecê-lo, pois a dona da mercadoria não foi à delegacia no dia, pois era longe e final de semana. Questionado pelo defensor, disse que chegaram à casa através do "Disque Denúncia", reiterou que apreenderam 22 caixas fechadas e 07 abertas de produtos de beleza e que não conversou com o réu na data da abordagem.

Desta forma a prova acusatória é fraca e não autoriza a condenação do réu pelos fatos descritos na exordial.

Ora, embora seja suspeito o réu estar na posse da res de um roubo que figurou como vítima, não há elementos probatórios que demonstrem seu envolvimento.

A vítima e o réu não foram ouvidos na fase judicante, mesmo após diversas diligências. Os policiais confirmaram a prisão em flagrante na posse da res, mas não participaram de qualquer abordagem relacionada ao roubo, nem mesmo confirmaram o reconhecimento feito pela vítima na delegacia.

Nesse sentido, no que tange ao crime em comento, remanesce nos autos tão somente o reconhecimento colhido na fase policial. Ocorre que o artigo 155 do Código de Processo Penal decreta que "o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação".

Nem mesmo seria possível a desclassificação para receptação, porquanto eventual sentença condenatória por tal crime afrontaria a correlação, violando a ampla defesa e o contraditório. Ora, não se olvide que o réu se defendeu da descrição fática de subtrair coisa alheia móvel. Nestes termos, observo que os tipos objetivos são completamente diversos: subtrair no roubo e receber, ocultar, transportar, conduzir, na receptação, ferindo a correlação eventual desclassificação. Assim já se decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPÇÃO - INOBERVÂNCIA DA CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA - DENÚNCIA QUE NARRA O DELITO DE ROUBO MAJORADO - SENTENÇA QUE DESCLASSIFICA A CONDUTA PARA RECEPÇÃO - AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA - OFENSA AO ART. 384 DO CPP - CIRCUNSTÂNCIAS DA NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA NÃO NARRADAS E ADITADAS NA EXORDIAL - ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE - SÚMULAS 160 E 453 DO STF - DE OFÍCIO, ABSOLVER O APELANTE. RECURSO PREJUDICADO . - Considerando que o réu se defende dos fatos narrados na inicial acusatória, é defeso ao julgador decidir fora dos estritos termos da narrativa contida na denúncia. - Verificado que o réu fora inicialmente denunciado pela prática do delito de roubo majorado e que durante a instrução criminal houve produção de novas provas a eximi-lo do envolvimento na subtração da res, mas, ao mesmo tempo, a imputar-lhe a prática do delito de receptação, o aditamento da inicial, com as novas circunstâncias devidamente delineadas é medida imperativa para autorizar a condenação do réu pela prática do delito disposto no art. 180 do CP. - Ausente a necessária mutatio libeli a descrever a nova conduta delitiva atribuída ao réu nas conformidades do art. 41 do CPP, a absolvição do apelante é medida que se impõe, por nítida ausência de correlação entre denúncia e sentença. - Ante a inexistência de recurso interposto pela acusação, a anulação da sentença torna-se inviável, uma vez que tal medida configuraria nítida reformatio in pejus, consoante o que preconizam as súmulas n.º 160 e 453, ambas do STF. (TJ-MG, Relator: Nelson Missias de Moraes, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL).

Nestes termos, a absolvição por falta de provas é medida de rigor, em homenagem a presunção de inocência que vigora no Processo Penal.

3- Ante o exposto, julgo improcedente a ação penal para absolver RAPHAEL DE SOUZA MORAES, já qualificado nos autos, da imputação do artigo 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

P.R.I.C.

RENATA WILLIAM RACHED CATELLI

JUÍZA DE DIREITO

São Paulo, 3 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA